

广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区公安厅 文件

桂自然资发〔2024〕38号

广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区公安厅关于印发联合开展打击非法占用耕地违法犯罪专项行动方案的通知

各市、县（市、区）自然资源局、公安局：

现将《联合开展打击非法占用耕地违法犯罪专项行动方案》印发给你们，请认真组织实施。

广西壮族自治区自然资源厅

广西壮族自治区公安厅

2024年7月24日

（公开前需经政府信息公开审查）

联合开展打击非法占用耕地违法犯罪 专项行动方案

为深入贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全、生态安全的重要指示批示精神，和国务院关于“坚决制止耕地‘非农化’、防止耕地‘非粮化’、严守耕地保护红线”，全力维护自然资源安全的重大决策部署要求，落实最严格的耕地保护制度，全面加强我区耕地和永久基本农田保护，严厉打击破坏耕地资源违法犯罪行为，以更高水平保护平安广西建设，保障民生安全、服务高质量发展，经研究，决定自即日起至2024年12月15日，在全区范围内开展打击非法占用耕地专项行动（以下简称“专项行动”）。为确保专项行动取得实效，现制定工作方案如下：

一、总体要求

耕地保护事关高质量发展、事关最普惠民生。全区各级自然资源部门、公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于耕地保护重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，必须主动作为、敢于担当，以最严厉的执法、最严格的管理、最广泛的监督，充分发挥“田长+警长”协作机制的重要作用，田长与警长密切配合、优势互补，坚持问题导向、精准发力，以“零容忍”的态度依法严惩破坏耕地资源违法犯罪行为、强化监督管理，切实维护好广西耕地资源安全，以高质量发展奋力谱写中国式现代化广西篇章。

二、目标任务

聚焦2021年以来顶风建设、拒不整改非法占用耕地犯罪行为，通过开展专项行动，集中侦破一批涉及面广、社会影响恶劣、群众反映强烈的破坏耕地和永久基本农田案件，依法打击处理一批违法犯罪团伙和成员，坚决遏制新增涉耕地违法犯罪行为。推动全区打击整治破坏耕地资源领域违法犯罪机制更加完善，自然资源部门与公安机关的协调联动和行刑衔接机制更加顺畅，耕地保护、利用、管理更加规范，形成“防”与“打”的良性互动，牢牢守住我区耕地保护红线，全力保障国家粮食安全。

三、打击重点

（一）打击以各类治理为名破坏耕地资源违法犯罪行为。紧盯以河流、湿地、湖泊、荒山治理为名的各类治理项目，严厉打击挖田造湖、挖湖造景、违规占用耕地建设人造湿地公园、人造水利景观等非法占用耕地违法犯罪行为。

（二）打击各类占地取土破坏耕地资源违法犯罪行为。紧盯农村地区和城乡结合部，严厉打击占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土，占用永久基本农田挖塘养鱼和发展林果业等，造成种植条件被破坏的非法占用耕地违法犯罪行为。

（三）打击倾倒建筑垃圾破坏耕地资源违法犯罪行为。紧盯建筑垃圾产生的重点区域和流向，严厉打击向耕地倾倒建筑垃圾致使耕地基本功能丧失或者遭受永久性破坏的非法占用耕地违法犯罪行为。

（四）打击借基础设施建设之名破坏耕地资源违法犯罪行

为。紧盯交通、能源、水利等基础设施建设项目，严厉打击顶风建设、拒不整改等非法占用耕地违法犯罪行为。

四、组织领导

为加强专项行动的组织领导，成立开展打击非法占用耕地专项行动工作专班，统筹部署专项行动工作。

组 长：黎修旦 自治区自然资源厅党组成员、副厅长

罗卫东 自治区公安厅党委委员、副厅长

副组长：程琰洪 自治区自然资源厅执法督察局局长

农好祥 自治区公安厅森林警察总队政委

成 员：莫 勇 自治区自然资源厅耕地保护监督处（田长制工作处）副处长

黄仁明 自治区公安厅森林警察总队二支队支队长、二级高级警长

霍清振 自治区自然资源厅执法督察局二级调研员

各地要结合本地实际，成立相应的工作专班，制定切实可行的方案，推动专项行动有力开展。

五、方法步骤

本次专项行动从2024年7月25日开始至12月15日结束，分三个阶段。

（一）全面排查阶段（7月25日至8月25日）。各地细化措施、抓紧落实，组织开展全面排查工作，认真梳理问题线索；建立线索移送、跟踪、建立台账机制，扎实做好集中打击阶段前期基础工作。

（二）集中打击阶段（8月25日至10月15日）。围绕前期梳理研判的线索，开展集中打击行动，力争短时间内查处一批违法犯罪案件，打击处理一批违法犯罪人员。

（三）总结巩固阶段（10月15日至12月15日）。各地深入总结破坏耕地违法犯罪规律和特点，深入查处一批违法犯罪案件，深挖案件背后“保护伞”，巩固行动成果，形成联打联防联控联治长效机制。

六、工作要求

（一）提高政治站位，强化责任担当。各地要深化思想认识，提高政治站位，深刻认识严厉打击破坏耕地资源违法犯罪，是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的重要举措，是贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求的有力抓手，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，认真履行行业监督管理和打击违法犯罪职能，坚决扛起耕地保护责任。

（二）立足工作职责，精心谋划部署。自然资源部门要全面梳理非占用耕地问题，及时立案查处，将涉嫌犯罪线索移送公安机关。公安机关要充分利用自身资源优势，积极拓宽线索来源。各地要紧盯督查发现、群众反映、媒体披露和危害严重、影响恶劣的破坏耕地资源的突出问题，锁定土地买卖、工程建设、采石采矿和占用永久基本农田挖塘养鱼、发展林果业等重点领域，严厉打击非法占用耕地的违法犯罪行为。要对照台账清单，明确责任分工、时限进度和目标要求，精心组织开展专项行动，确保此次专项行动取得预期成效。

（三）强加协作配合，形成整体合力。各地要健全联合执法机制和畅通行刑衔接，通过信息共享、线索移交、案件移送、联席会议等形式，切实形成打、防、管、治工作合力。涉嫌非法占用耕地违法犯罪案件应当移送的，自然资源部门要第一时间移送公安机关，坚决防止以罚代刑、应移不移。公安机关对自然资源部门移送的涉嫌犯罪案件，要及时受理，依法立案侦查，坚决防止久移未果、应追不追。公安机关在侦办涉嫌非法占用耕地犯罪案件中，发现依法不需要追究刑事责任或者免于刑事处罚，但应当给予行政处罚的，应及时将案件移送当地自然资源部门。自然资源部门接到移送案件后，应当及时依法调查处理。对重大、疑难、复杂案件要提级侦办，可以联合挂牌督办，同时提请同级检察机关提前介入。行动中要深挖案件背后“保护伞”，发现涉嫌职务犯罪案件线索要及时移送纪检监察机关。各级自然资源部门、公安部门要共同做好案件证据调查取证工作，公安机关已立案侦办的案件，各级自然资源部门要分级负责出具耕地破坏程度认定意见。

（四）加强监督检查，确保措施落实。行动期间，自治区工作专班要深入基层一线督促指导检查线索移送、重点案件侦办，对专项行动迟缓、消极懈怠的单位和个人及时进行约谈调度；对工作不力、措施不落实或落实不到位、失职渎职导致发生重大问题或者造成重大负面影响的，要严肃倒查问责。各市要通过督促检查，确保专项行动部署到位、行动到位、效果到位，不流于形式、不走过场。

（五）严明宣传纪律，加强信息报送。各地对重大敏感案事

件，要提前评估舆情风险，按规定批准后视情况组织宣传报道；对社会舆论关注的热点焦点问题，要加强分析研判，做好应对预案，掌握主动权，防止发生负面炒作、造成不良影响；要畅通联系渠道，指定专人收集、汇总信息，经单位主要领导审核后及时报送专项行动开展情况和典型案件办理情况，随报重特大案件或紧急突发情况。请各市自然资源局、公安局于8月30日前将专项行动情况统计表（见附件1、附件2）上报上级主管部门，并相互抄送同级部门，于12月15日前将专项行动总结报告（含更新的专项行动情况统计表）、图片视频资料、典型案件报上级主管部门，并相互抄送同级部门。

未尽事宜，请联系自治区自然资源厅霍清振同志，联系电话：0771-5388115；自治区公安厅罗涛同志，联系电话：0771-2266036。

- 附件：1.打击非法占用耕地违法犯罪专项行动情况统计表
（自然资源）
2.打击非法占用耕地违法犯罪专项行动情况统计表
（公安机关）

广西壮族自治区自然资源厅办公室

2024年7月25日印

